

0024284-53.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247130/2021 - 20º D.P. AGUA

FRIA, 20172612 - 20º D.P. AGUA FRIA, 3717/21/120 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2247130 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0024284-53.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0024284-53.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247130/2021 - 20º D.P. AGUA

FRIA, 20172612 - 20º D.P. AGUA FRIA, 3717/21/120 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2247130 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAINÁ KATHLEEN DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

THAINÁ KATHLEEN DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 61, II, 'j', na forma do art. 71, todos do Código Penal, porque no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 21h30, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (cf. Decreto Estadual n.º 64.879 e Decreto Legislativo

n.º 06, ambos de 20/03/2020), no interior de lojas localizadas no Shopping Center Norte, na Travessa Casalbuono, n.º 120, Vila Guilherme, nesta Capital, juntamente com ÂNGELA CRISTINA DA COSTA ALVES e ALINE GONÇALVES DA SILVA, previamente ajustadas e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, 05 (cinco) camisas da marca "Renner", avaliadas no total de R\$ 495,00; 05 (cinco) cabides, avaliados no total de R\$ 75,00; 01 (um) terno da marca "Preston", avaliado em R\$ 379,90; 01 (uma) calça social da marca "Preston", avaliada em R\$ 180,00; 02 (duas) calças jeans infantis da marca "Carter's", avaliadas no total de R\$ 259,80; 03 (três) camisetas infantis da marca "Carter's", avaliadas no total de R\$ 239,80; 02 (duas) jaquetas da marca "Nike", avaliadas no total de R\$ 558,00; 02 (duas) blusas da marca "Adidas", avaliadas no total de R\$ 359,80; 02 (duas) calças jeans (floridas) infantis, avaliadas no total de R\$ 199,80; 01 (uma) calça de moletom da marca "Nike", avaliada em R\$ 179,90; 01 (uma) camiseta infantil da marca "Adidas", avaliada em R\$ 59,99; 01 (uma) camiseta infantil da marca "Nike", avaliada em R\$ 79,99; 01 (uma) camiseta infantil da marca "Adidas", avaliada em 59,99; 03 (três) calçados infantis da marca "Renner", avaliados no total de R\$ 240,00; e 02 (dois) calçados femininos, avaliados no total de R\$ 200,00, objetos pertencentes às lojas vítimas "Renner", "Centauro" e "Carter's".

A acusada foi beneficiada com ANPP (fls. 356/358), sendo revogado todavia referido benefício (fl.504). Em relação a ela, a denúncia foi recebida no dia 8 de outubro de 2021 (fl.259), a acusada foi citada (fl.326) e ofertou resposta, mantida, todavia, a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas testemunhas e interrogada a acusada ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição da acusada, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a absolvição da acusada, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A acusada THAINÁ KATHLEEN DOS SANTOS, tanto na fase policial quanto em juízo, optou por permanecer silente, o que não lhe favorece, todavia, pois o segurança Cláudio de Lima Prates, na fase policial e em juízo, disse que é funcionário da Empresa Versani, a qual presta serviço de segurança para o Shopping Center Norte. Na data dos fatos uma funcionária da C&A comunicou para o corpo de segurança que havia três mulheres, as quais aparentavam estarem no local para furtarem mercadorias na Loja C&A, porém pelo fato de terem percebido não praticaram nenhum furto no local. A partir daí passaram a monitorar as suspeitas por câmeras de vigilância até a saída delas para o estacionamento B do shopping. O depoente informa que juntamente com o Vigilante Danilo abordou nas dependências do estacionamento as suspeitas Aline Gonçalves da Silva e Tainá Ketlin, sendo que a suspeita Angela foi detida fora do estabelecimento na rua Travessa Siemens pelo depoente carregando 3 sacolas, contendo roupas da loja, renner, mas não conferiu a quantidade bem como a descrição das roupas. Conduziu as suspeitas, bem como as sacolas com as mercadorias para a sala de segurança. O depoente informa que comunicou as gerentes das Lojas Renner e Carters, as quais responderam que não iriam acompanhar a ocorrência, uma vez que não testemunharam o furto, porém informaram que as mercadorias eram de suas lojas. O depoente informa que ocorreu a mesma situação com a Gerente Talita da Loja Centauro, após ser informada por ele sobre as mercadorias recuperadas, as quais reconheceu. O depoente informa que solicitou o apoio da Guarda Civil Metropolitana e junto com eles apresentou a ocorrência. No momento da captura, as acusadas confessaram a prática do furto.

O vigilante Danilo Fontes de Souza, na fase policial e em juízo, disse que é segurança da Empresa Versani, a qual presta serviço para o Shopping Center Norte. Na data dos fatos estava no exercício de suas funções, momento em que uma funcionária da loja C&A comunicou para a segurança que três mulheres aparentavam que estavam no local para furtarem lojas, porém pelo fato de terem percebido não praticaram nenhum furto na referida loja. Informa que passaram a monitorar as

suspeitas através de câmeras de vigilância até a saída delas para o estacionamento B do shopping. Juntamente com o Vigilante Cláudio, abordou nas dependências do estacionamento as suspeitas Aline Gonçalves da Silva e Taina Ketlin, sendo que a suspeita Angela foi detida fora do estabelecimento na rua Travessa Simiens pelo seu colega Cláudio. O depoente informa que com Aline havia uma sacola da Renner com roupas, dentre elas roupas de criança e uma bolsa preta. Com Thainá não havia nenhum pertence no momento. Informa que conduziram as suspeitas, bem como as sacolas com as mercadorias para a sala de segurança. O depoente informa que comunicaram a gerente da Loja Renner, a qual respondeu que não iria acompanhar a ocorrência, uma vez que não testemunhou o furto, porém informou que as mercadorias seriam de propriedade da loja. Ocorreu a mesma situação com a Gerente Talita da Loja Centauro, após ser informada por eles sobre as mercadorias recuperadas. O depoente informa que foi solicitado o apoio da Guarda Civil Metropolitana e junto com eles apresentaram a ocorrência. No momento da captura, elas confessaram a prática do furto.

A guarda municipal Rosely Ferreira dos Santos, na fase policial e em juízo, disse que por volta das 21h30, foi acionada via CETEL, para dar apoio aos seguranças do Shopping Center Nortes furtadas em seu interior. Primeiramente verificou os fatos no Shopping para apurar qual a ocorrência e para tanto diligenciou na sala de segurança do Shopping Center Norte onde encontrou as suspeitas, as quais foram detidas por terem cometido o crime de furto nas lojas RENNER, CENTAURO E CARTER'S. A depoente informa que as suspeitas foram identificadas como Taina Kathleen dos Santos, Angela Cristina da Costa Alves e Aline Gonçalves da Silva e na sala de segurança havia várias mercadorias sobre a mesa. Perguntou para o chefe da segurança do shopping se eles haviam contabilizados os produtos recuperados e este disse que sim e do lado de fora da sala de segurança estavam os representantes das lojas RENNER, na pessoa de Michelle Santana, da loja CARTER'S, na pessoa de Aline Mendes de Lucena Rodrigues e da loja CENTAURO, na pessoa de Talita Carvalho, as quais não quiseram reconhecer as mercadorias, tendo em vista que era melhor para elas que as suspeitas fossem liberadas e depois os produtos serem entregues aos respectivos estabelecimentos. A depoente informa que na presença do Segurança Cláudio de Lima Prates revistou uma bolsa preta da suspeita Aline e foi encontrada a quantidade de 26 papелotes, contendo substância em pó de cor clara, aparentando ser cocaína e a quantia de R\$ 539,00, lembrando que as três acusadas confessaram a prática delitiva.

Mostram-se assim suficientes à condenação da acusada os elementos coligidos durante a instrução, não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade, uma vez que não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas e, por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação de elementos formadores de convicção da certeza de participação da acusada no evento, como, por exemplo, o fato dos seguranças terem surpreendido a acusada e suas comparsas logo após a subtração, ainda no local dos fatos e em posse da res furtiva.

Assim sendo, sem dúvida que a fragilidade probatória reclamada pela defesa não veio a ocorrer, firmes as testemunhas quanto ao fato das acusadas terem sido detidas após a subtração e na posse dos objetos subtraídos, os quais vieram a ser reconhecidos pelas representantes das empresas vítimas, não sendo coincidência então o fato das acusadas admitirem informalmente a prática delitiva. A esse respeito:

"Em sede de furto, a apreensão da res furtiva em poder do réu ou em circunstâncias que presumam estar ele envolvido com ela, representa idôneo liame entre a autoria e o evento". (TACRIM-SP, AC, Relator Juiz Fernandes de Oliveira, RJDTACRIM 18/74).

"A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu a presunção de autoria de infração penal". (RJDTACRIM, vol. 6, pág. 132, abril/junho/1990, Relator Juiz Corrêa de Moraes)

A qualificadora atinente ao concurso de pessoas restou comprovada nos autos e, de fato, no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem

atos típicos de execução: para ser corresponsável basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos e, neste passo, importa notar que as testemunhas foram taxativas quanto a efetiva participação da acusada e mais duas agentes. Adequado ao caso o desate condenatório em face da prova produzida em Juízo e por furto consumado e não tentado, porque, a despeito do quanto sustentado pela d. defesa, que alega em apertada síntese não ter havido por parte da acusada posse tranquila da res furtiva, certo é não espelhar referido entendimento o posicionamento mais atualizado sobre o tema, já que a jurisprudência vem se firmando no sentido de que se consuma o furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo, portanto, prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (HC 314.642/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 06.08.2015, DJE 01.08.2015; AgRg no RESP 1.505.160/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 02.06.2015, DJE 10.06.2015; REsp 1.524.450/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14.10.2015, DJE 29.10.2015; e outros).

Em relação à agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP, isto é, referente ao estado de calamidade pública, desconsidera-se referida agravante uma vez que não foi provado que a acusada se valeu desse estado para a prática do crime, afastada também a alegação de crime impossível, conforme pacificado entendimento jurisprudencial já sumulado.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar THAINÁ KATHLEEN DOS SANTOS, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo inicialmente a pena em seu mínimo legal de 2 anos de reclusão e multa de 10 diárias no valor unitário mínimo, que majoro em 1/6 em razão do crime ter se dado de forma continuada, obtendo-se, assim, a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e multa de 11 diárias no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, ante o patamar de pena alcançado aliado à primariedade da acusada à época dos fatos, porém em razão de estar a acusada atualmente em regime de cumprimento de pena por crime de tráfico de entorpecentes, o que não se pode ignorar, é vedada a substituição de pena, facultado o apelo em liberdade por este.

Sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 17 de novembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA